

Nr. 319 Der Preußische Ministerpräsident Göring an den Reichsminister des Innern. 21. März 1934

R 43 II/495, Bl. 176–185 Abschrift¹⁾)

Beginn:

Beginn:

[Reichsreform]

In Verfolg der Unterredung, die Sie mit dem Ministerialdirektor Staatsrat Neumann über die Reichsreform geführt haben, übersende ich Ihnen in der Anlage ergebenst eine kurze Aufzeichnung meiner Gedankengänge über die Zuständigkeitsverteilung im neuen Reich. Ohne mich auf alle Einzelheiten festlegen zu wollen, bitte ich, die Anlage zum Gegenstand einer Aussprache zwischen Ihnen, dem Herrn Reichsfinanzminister und mir zu machen, für deren möglichst baldige Anberaumung nach Rückkehr aus Ihrem Urlaub ich besonders dankbar wäre. Meine Vorschläge zur Territorialreform werde ich Ihnen in wenigen Tagen zugehen lassen²⁾).

Abschrift habe ich dem Herrn Reichsminister der Finanzen zugehen lassen.

gez. Göring
[Anlage]

Bemerkungen zur Reichsreform.

Die Reichsreform zerfällt in zwei Hauptaufgaben: Zunächst muß die Verteilung der Aufgaben zwischen der Reichsinstanz und den künftigen Reichsgauen³⁾) festgelegt, sodann müssen die Grenzen der künftigen Reichsgaue bestimmt werden. Die Aufgabenverteilung muß der Gebietsabgrenzung vorangehen, da die Kenntnis des Inhalts der Gauverwaltung Voraussetzung für die Bestimmung des Umfanges der Gaue ist.

I.

1) Von Göring am 21. 3. an den RK „zur gefälligen Kenntnisnahme ergebenst“ übersandt. Am Kopf des Schreibens befindet sich der Stempelvermerk des StSRkei: „Der Herr Reichskanzler hat Kenntnis.“

2) Zur erbetenen Aussprache und zu den Territorialreformvorschlägen Görings in den Akten nichts ermittelt.

3) Seit dem Herbst 1933 häufig auftretende Bezeichnung für die neuen, nach Beseitigung der Länder einzurichtenden Verwaltungsbezirke des Reichs. So hieß es z. B. 1. in einer nicht signierten Ausarbeitung zur „Neugliederung des Reichs“ vom 15. 9. 33: „Bei einer Einteilung in 12 bis 15 Bezirke (nachstehend *Gaue* genannt) ergibt sich ein Einwohnerdurchschnitt von 4 bis 5 Millionen. [...] Die neuen Gaue würden ausnahmslos größer sein als 14 bisherige deutsche Länder“ (R 18/5439, S. 341); 2. in einer von Medicus am 12. 10. 33 Pfundtner vorgelegten Aufzeichnung zum „Einbau der NSDAP in den Staat“: „Es wird davon ausgegangen, daß im Zuge des neuen Aufbaues des Reichs keine kollegialen Landesregierungen mehr bestehen, sondern daß das Führerprinzip in den Ländern oder Gauen verwirklicht wird; deshalb wird die oberste Spitze im Lande als ‚Gauführer‘ bezeichnet.“ (R 18/5436, S. 142–144); 3. in einem Schreiben des Bayer. MinPräs. Siebert an Lammers vom 31. 10. 33: Es werde „davon gesprochen, daß die Länder und die Landesregierungen aufgehoben und das Reich in Gaue eingeteilt werden solle, wobei auch verlautbart wird, daß Bayern unter Lostrennung der Pfalz in drei Gaue aufgeteilt werden solle – eine nach meinem Dafürhalten unmögliche, in das Gebiet der Gerüchte zu verweisende Äußerung“ (R 18/5436, S. 160–161); 4. in einem Schreiben des Reichsstatthalters von Braunschweig und Anhalt, Loeper, an Lammers vom 5. 12. 33: Die „Gaugliederungen der Partei“ müßten zur „Grundlage für die kommende Reichsreform“ erhoben werden. „Die Gauleiter sind es, die heute das größte Vertrauen im Volke besitzen, und ihre Gebiete müssen die Gliederungen für den kommenden Staatsaufbau abgeben. Der Führer und seine Paladine, die mit ihm durch Kampf die Bewegung zum Sieg geführt und den Staat erobert haben, würden so die natürlichste und festeste Grundlage für die Neugestaltung des Reiches“ sein (R 43 II/495, Bl. 49). Vgl. auch Anm. 32 zu Dok. Nr. 221.

Bei der Prüfung der Frage der Aufgabenverteilung ist davon auszugehen, daß mit der Reichsreform der deutsche Einheitsstaat vollendet werden muß. In ihm wird *für* das Wiederaufleben von *Einzelstaaten kein Raum mehr*, der Grundcharakter der Reichsgaue also nur noch derjenige von Reichsverwaltungsbezirken sein. Zu untersuchen bleibt aber, ob und inwieweit die Verwaltung in den Gauen von der Reichsinstanz her bis in die Einzelheiten zu regeln und zu überwachen sein wird, bzw. welche Aufgaben den Gauen zur Verwaltung unter eigener Verantwortung werden überlassen werden können.

II.

Für die *kraftvolle Ausgestaltung des deutschen Einheitsreiches* ist es unentbehrlich:

1. daß dem Reiche zunächst die gesamte *Gesetzgebung* Vorbehalten bleibt. Eine Rechtsetzung durch nachgeordnete Stellen wird nur mit Genehmigung des Reichs erfolgen können.
2. Auf dem Gebiete der *Verwaltung* muß das Reich alles erhalten, was geeignet ist, seine Macht nach innen und außen zu sichern und zu stärken. Vor allem kommen für das Reich diejenigen Aufgaben in Betracht, die im ganzen Reich einheitlich bearbeitet werden müssen und die nach den in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen ohne Nachteil für die Einheitlichkeit der Verwaltung durch spezielle (fachliche) Reichsbehörden verwaltet werden können (*Reichsfachverwaltung*).

Hierzu gehören:

- a)
der auswärtige Dienst,
- b)
die Wehrmacht,
- c)
die Luftfahrt,
- d)
der Verkehr (Eisenbahn, Post, Rundfunk),
- e)
die Rechtspflege,
- f)
die Propaganda,
- g)
die Berghoheit und die Bergpolizei (vgl. auch die ungleichmäßige Streuung ihrer Aufgaben im Reichsgebiet),
- h)
die Hochschulen und die Lehrerbildungsanstalten,
die Verwaltung der Reichsforsten.

Diese Aufgaben werden also vom Reich durch eigene Reichsbehörden zu verwalten sein, die bis in die Lokalinstanz hineinreichen.

3. Wichtig für das Reich sind ferner diejenigen Aufgaben, die zwar ebenfalls einer einheitlichen Lösung im Reichsgebiet bedürfen, die aber mit den Aufgaben der allgemeinen Verwaltung so eng Zusammenhängen, daß eine völlig abgesonderte Bearbeitung in Reichsfachbehörden, die neben den Behörden der allgemeinen Verwaltung stehen, nicht in Betracht kommt. Bei diesen Aufgaben wird im Zusammenhang mit anderen Verwaltungszweigen dadurch Rechnung zu tragen sein, daß sie in der Mittelinstanz der für die allgemeine Verwaltung zuständigen Stelle, d. h. dem Leiter des Reichsgaues (Reichsstatthalter) angegliedert werden. Diese Aufgaben kann man als die der *allgemeinen Reichsverwaltung* bezeichnen. Zu ihnen gehören:

- a)
die uniformierte Polizei und die politische Polizei,

- b)
das landwirtschaftliche Siedlungswesen,
- c)
die Reichswasserstraßenverwaltung,
- d)
die Reichsstraßenverwaltung,
- e)
das Eichwesen.

Zur Erfüllung der Aufgaben der allgemeinen Reichsverwaltung werden also tätig werden: die Reichsministerien in der Zentralinstanz, die Reichsstatthalter in der Mittelinstanz und spezielle Fachbehörden des Reiches in der Lokalinstanz.

4. Eine besondere Rolle spielt für das Reich die *Reichsfinanzverwaltung*. Sie muß im Reich einheitlich geführt werden und steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Verwaltung. Danach gehört sie an sich zu der unter Ziffer 3 behandelten allgemeinen Reichsverwaltung. Gleichwohl wird geprüft werden müssen, ob sie nicht trotzdem wie bisher in allen drei Instanzen als reine Fachverwaltung des Reichs wird aufrecht erhalten werden müssen, damit im Interesse der unbedingten Sicherung der Reichsfinanzen auch in Zukunft alle örtlichen Einflüsse hintangehalten werden können.

5. Werden dem Reiche die unter Ziffer 2 bis 4 bezeichneten Aufgaben zur Verwaltung in der dargelegten Form Vorbehalten, so wird kein Zweifel daran geltend gemacht werden können, daß sich das Reich als Einheitsstaat kraftvoll zur Geltung bringen kann. Es darf auch in diesem Zusammenhange nicht übersehen werden, daß die Grundlagen des Deutschen Reiches im Vergleich zur Zeit vor der nationalsozialistischen Revolution schon durch die das ganze Reich einheitlich beherrschende Partei und durch die das ganze Reichsgebiet durchziehenden Organisationen derselben außerordentlich gestärkt worden sind. Als *Klammern für den Zusammenhang des Reiches* werden sich in Zukunft auch die das ganze Reichsgebiet durchziehenden Stände auswirken. Das Gefüge des Reiches kann aber noch weiter verfestigt werden, wenn das Reich die wichtigsten Entscheidungen auf dem Gebiete der *Personalpolitik* für sich in Anspruch nimmt.

- a)

Vom Reich zu ernennen werden sein: die Reichsstatthalter und ihre Vertreter, die Leiter der mittleren Verwaltungsbezirke (in Preußen: Regierungspräsidenten), soweit solche Bezirke eingerichtet werden, und die Landräte als unterste politische Beamte des Reiches, die nach den in Preußen und in anderen Ländern gesammelten Erfahrungen die Kristallisationspunkte der inneren Verwaltung bilden und weiterhin bilden werden.

- b)

Für eine Anzahl weiterer Beamten wird die Bestätigung durch das Reich vorzubehalten sein. Das gilt z. B. für die Leiter der wichtigeren Abteilungen in der Verwaltung des Reichsstatthalters und für die leitenden Beamten der größeren Gemeinden.

- c)

Daneben wird das Reich den gesamten deutschen Beamtenkörper einer planmäßigen Erziehung im Reichssinne zu unterwerfen haben. Die materiellen Fragen des Beamtenrechts werden für alle Beamtenkategorien einheitlich durch das Reich zu regeln sein. Das Reich wird auch für alle Beamtenlaufbahnen die Richtlinien festsetzen, und Anstellungstätigkeit wird nur durch Prüfungen erworben werden, die von Reichskommissaren abgenommen werden. Eine leitende Stelle in einem Gau sollte nur der Beamte erhalten können, der wenigstens eine Reihe von Jahren hindurch in einem anderen Gau tätig gewesen ist. Werden solche Maßnahmen ergriffen, so wird die Beamtenschaft aller Kategorien im Reichssinne fest zusammengeschweißt und dadurch zur Sicherung der Einheit des Reiches wirksam eingesetzt werden können.

III.

In einem nach Abschnitt II ausgestalteten Reiche werden *die verbleibenden Aufgaben den Reichsgauen zur Verwaltung unter eigener Verantwortlichkeit überlassen werden können*. Natürlich wird auch bei diesen Aufgaben das Reich auf dem Wege über die Gesetzgebung die Grundsätze der Verwaltungsführung festlegen und ein allgemeines Aufsichtsrecht ausüben, das insbesondere durch Maßnahmen auf dem Gebiete der Personalpolitik wirksam gemacht werden kann. Die laufende Verwaltungsarbeit wird indessen bei diesen Aufgaben dem Gau zu überlassen sein, so daß hier der Instanzenzug beim Reichsstatthalter endet und das Reich hier in Einzelfragen ein Weisungsrecht nicht ausübt. Die Aufsicht des Reichs über die Verwaltung der Gaue wird sich also darauf zu beschränken haben, daß die Verwaltung in den Gaue im Rahmen der Gesetze und im Einklang mit den Zielen der Staatsführung geführt wird. Die dazu erforderlichen Mittel werden durch Reichsgesetz zu schaffen sein.

Die gaueigenen Aufgaben setzen sich zusammen aus: 1. den Aufgaben, die bisher in Preußen als Kommunalaufgaben von den Provinzen erfüllt worden sind, 2. gewissen Aufgaben, die bisher von den Einzelstaaten geleistet worden sind. Hierbei handelt es sich um

- a)
die innere Verwaltung einschl. der Verwaltungspolizei,
- b)
die kommunale Aufsicht über die unteren Verbände,
- c)
das Schulwesen,
- d)
das nicht reichswichtige Verkehrswesen,
- e)
die soziale Fürsorge,
- f)
die Gewerbeaufsicht, solange sie nicht von den Ständen übernommen ist,
- g)
das Medizinal- und Veterinärwesen,
- h)
die Kunst- und Heimatpflege,
die Vermögensverwaltung der Gaue.

Wo auf den einzelnen Verwaltungsgebieten die Grenze zwischen Reichs- und Gauszuständigkeit zu ziehen ist, bedarf jeweils der besonderen Prüfung. So ist z. B., was das Schulwesen angeht, bereits erwähnt worden, daß die Hochschulen und Lehrerbildungsanstalten vom Reiche unmittelbar zu verwalten sein werden. Dazu werden voraussichtlich noch einige reichswichtige Musteranstalten wie die derzeitigen preußischen nationalpolitischen Erziehungsanstalten⁴⁾ treten. Es ist ferner klar, daß das Reich im kommenden Reichsschulgesetz⁵⁾ grundsätzliche Bestimmungen sowohl für den inneren Schulbetrieb wie für die äußere Schulverwaltung treffen wird. Das Reich wird insbesondere auch allgemeine Richtlinien für die Unterrichtserteilung (Geschichtsunterricht), für das Prüfungswesen und für die zulässigen Schultypen geben. Im übrigen wird aber die laufende Schulverwaltung den Gaue überlassen werden können. Ihnen wird also insbesondere die Errichtung von Schulen, die Lehrerberufung und die laufende Beaufsichtigung der Schulen obliegen.

4) Gemeint sind die Internatsschulen in Plön, Köslin und Potsdam, früher Kadettenanstalten, nach 1919 infolge des VV (Art. 176) in „Staatliche Bildungsanstalten“ umgewandelt. Ihre allmähliche Umbildung in „Nationalpolitische Erziehungsanstalten im Sinne der nationalen Revolution“ war von Rust am 19. 4. 33 (Text der Verfügung in „VB“ vom 20. 4.) angeordnet worden. Über Vorgeschichte, Einrichtung und Ausbau s. Scholtz, Nationalsozialistische Ausleseschulen, S. 29 f.

5) Ein solches Reichsgesetz wurde nicht erlassen.

Die Spitze der Verwaltung für sämtliche im Gau zu erledigenden Dienstgeschäfte – also sowohl für diejenigen der allgemein Reichsverwaltung als auch für diejenigen der gaeigenen Verwaltung – muß der Reichsstatthalter bilden, ähnlich wie neuerdings in Preußen der Oberpräsident gleichzeitig Leiter der staatlichen und der kommunalen Verwaltung der Provinz ist und der Landrat seit jeher Staats- und Kommunalbeamter für seinen Kreis war. Dabei wird im einzelnen zu prüfen sein, wie die Arbeitskraft des Statthalters durch eine zweckmäßige Gestaltung seines Verhältnisses zu seinem Vertreter und zu den verschiedenen Leitern der Verwaltungszweige seiner Verwaltung zu entlasten sein wird.

IV.

Eine *sachgemäße Aufgabenverteilung zwischen Reich und Reichsgauen*, die bei Vorbehalt aller reichswichtigen Aufgaben für die Reichsinstanz dem Reichsgau gaeigene Aufgaben zur selbstverantwortlichen Bearbeitung überläßt, ist unabwendbar notwendig.

1. Nur bei einer derartigen Aufgabenverteilung zwischen Reich und Reichsgau wird ein Reich mit lebendigen Gliedern geschaffen, das allein germanischem Staatsdenken entspricht. Wollte man den Reichsgauen die eigenverantwortliche Betreuung gaeigener Aufgaben vorenthalten, so würde ein scharf zentralisierter Einheitsstaat romanischer Prägung entstehen, der für die deutschen Verhältnisse nicht paßt.

2. Nur bei einer organischen Aufgabenverteilung zwischen Reichs- und Gauinstanz wird deshalb auf die Dauer auch in allen Teilen des Reiches diejenige Reichsfreudigkeit gesichert werden können, die allen in der Zukunft möglichen außenpolitischen Belastungen standzuhalten gestatten wird.

3. Eine Aufgliederung des neuen deutschen Einheitsstaates in Reichsgaue mit beschränkt autonomer Verwaltung wird dem Deutschen Reiche allein ermöglichen, seine volkspolitische Aufgabe im mitteleuropäischen Raum zu lösen. Denn nur ein so eingerichteter deutscher Einheitsstaat wird für die zur Zeit noch außerhalb der deutschen Grenzen – zum Teil im Gemenge mit Fremdnationalen – wohnenden deutschen Menschen anziehend genug sein, um den Wunsch nach Rückkehr ins deutsche Vaterland entstehen zu lassen.

Diese volkspolitische Mission hat in den letzten Jahrzehnten auch Preußen nicht mehr zu erfüllen gehabt. Deshalb war der preußische Zentralismus insoweit ungefährlich. Er kann aber auf das Reich nicht übernommen werden, wenn die ihm obliegende volkspolitische Mission nicht aufs schwerste gefährdet werden soll.

V.

Die *Gliederung des neuen deutschen Einheitsstaates in beschränkt autonome Reichsgaue* ist aber für den Bestand des Reiches *auch gefährlich*.

1. Nach der vorgeschlagenen Aufgabenverteilung hat das Reich alle Machtmittel zur Sicherung seines Bestandes in der Hand.

2. Da die leitenden Beamten in den Reichsgauen vom Reiche ernannt, versetzt und abgesetzt werden können, wird es möglich sein, eigenwillige Beamte so zu verwenden, daß sie keine Gefahr für die Reichseinheit bilden können.

3. Es kann Vorsorge dafür getroffen werden, daß das Gauvermögen nicht in einer Weise ausgestaltet wird, die die Bildung von Hausmachten in den Gauen ermöglichen würde. Hierzu wird insbesondere der umfangreiche Forstbesitz der Länder geschlossen auf das Reich zu überführen sein, was schon wegen der starken Streuung der Forstflächen innerhalb der einzelnen Reichsteile und wegen der Bedeutung einer einheitlichen Bewirtschaftung der Forsten für das Reichsgebiet zu empfehlen ist. Auch die wichtigsten Bestandteile des gewerblichen Besitzes der Länder werden auf das Reich zu übernehmen sein. Allein die Domänen können den Gauen überlassen werden, zumal sich ihr Bestand mit fortschreitender Siedlung laufend verringern wird.

4. Die Durchführung der Reichsreform soll nach Weisung des Führers sich etwa über ein Jahrzehnt⁶⁾ erstrecken. Hiernach ist genügend Zeit vorhanden, um die Grundlagen für das Dritte Reich von vornherein so zu legen, wie es menschlicher Voraussicht nach auf lange Sicht richtig erscheinen muß. Während der Jahre der Durchführung der Reichsreform wird sich auch derjenige Stamm von Führerpersönlichkeiten herausbilden, der für die sachgemäße Verwaltung des Dritten Reiches benötigt wird. Andererseits wird in dieser Zeit Vorsorge dafür getroffen werden können, daß alle leitenden Persönlichkeiten allmählich derjenigen Verwendung zugeführt werden, für die sie die besten Voraussetzungen mitbringen⁷⁾).

⁶⁾ Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 372.

⁷⁾ Über die weitere Behandlung der zentralen Reichsreformfrage (Gliederung des Reichs in Gaue) durch das zuständige RIMin. fanden sich nur wenige aussagekräftige Unterlagen in den verfügbaren Aktenbeständen, nämlich u. a. 1. ein von RegR Crämer am 27. 4. 34 dem RIM vorgelegter „Referenten-Entwurf II“ zur „Reichsneugliederung“, der, so Crämer in einem Begleitvermerk, „das Ergebnis jahrelanger eigener Studien darstellt, ergänzt durch die hier im Hause vorliegenden Entwürfe und den militärischen Forderungen der Wehrmacht angepaßt“. Der Entwurf sah die Gliederung des Reichs in 16 annähernd gleichgroße „Länder“ vor (R 18/5447, Bl. 29–39); 2. ein GesEntw. betr. „Neuaufbau der Reichsverwaltung“ vom 20. 7. 34 (Verfasser nicht ermittelt), der in § 1 bestimmte: „Das Deutsche Reich gliedert sich in Reichsgaue. [...] Die Reichsgaue sind Rechtsnachfolger der in ihnen aufgehenden Länder und Provinzen.“ Weitere Bestimmungen betrafen: die Stellung der Reichsstatthalter, die Gliederung der Reichsstatthaltereien in „Gauämter“ und der Reichsgaue in Stadt- und Landkreise (R 18/5440, Bl. 191–201); 3. ein „Entwurf eines Gesetzes über die Neugliederung des Reichs“, der von MinDir. Nicolai am 8. 10. 34 dem RIM mit folgendem Begleitvermerk zugeleitet wurde: „Der Gesetzentwurf ist hier eingehend beraten worden; ich glaube, daß die Sache für das Kabinett reif ist, wenn der Führer und Reichskanzler seine Zustimmung dazu erklärt hat.“ Nach dem GesEntw. sollte das Reich in 15 Reichsgaue und drei Reichsstädte (Berlin, Hamburg, Bremen) gegliedert werden. Folgende Reichsgaue waren vorgesehen: 1. Preußen (d. h. nur Ostpreußen), 2. Schlesien, 3. Brandenburg, 4. Pommern, 5. Nordmark (u. a. Provinz Schleswig-Holstein; größere Teile Mecklenburgs; Lübeck), 6. Ostfalen (u. a. Teile der Provinz Sachsen; Teile Mecklenburgs; Anhalt), 7. Engem (u. a. Teile der Provinzen Sachsen, Hannover, Westfalen; Lippe; Schaumburg-Lippe; Braunschweig), 8. Westfalen, 9. Sachsen, 10. Thüringen, 11. Hessen, 12. Rheinland, 13. Pfalz, 14. Franken, 15. Bayern. Eine weitere Kernbestimmung des Entwurfs lautete: „Der Reichsgau ist zugleich zur Wahrung der Einheit von Partei und Staat ein Gau der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.“ (R 18/5439, Bl. 399–437). – Darüber hinaus enthalten die Akten Eingaben von Landesregierungen bzw. Landesministern, mit denen verschiedene, z. T. von regionalen Gesichtspunkten bestimmte Vorschläge zur Gaugliederung des Reichs unterbreitet wurden (u. a. Eingabe Sauckels an StSRkei vom 5. 4. 34 betr. „Vorentwurf zu einem Gesetz über den Reichsgau Thüringen“ in R 43 II/1372, Bl. 142–195; Schreiben des Bayer. IM Wagner an den RIM vom 23. und 24. 6. 34, s. Dok. Nr. 372, dort auch Anm. 9; Denkschrift des Württ. WiM Lehnich vom 12. 7. 34 betr. „Nordwürttemberg in der Gaueinteilung des Reichs“ in R 18/386, Bl. 170–190). – Ein Gesetz über die Gliederung des Reichs in *Gaue* wurde nicht erlassen. Vgl. hierzu Bracher/Sauer/Schulz, Die Nationalsozialistische Machtergreifung, S. 599 ff.; Diehl-Thiele, Partei und Staat im Dritten Reich, S. 61 ff.

Zitierhinweis

Nr. 319 Der Preußische Ministerpräsident Göring an den Reichsminister des Innern. 21. März 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d319>